

江苏省人民代表大会常务委员会 公 告

第 73 号

《江苏省节约能源条例》已由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2010 年 11 月 19 日修订通过，现予公布，自 2011 年 2 月 1 日起施行。

江苏省人民代表大会常务委员会

2010 年 11 月 19 日

江苏省节约能源条例

（2000 年 6 月 30 日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 根据 2002 年 4 月 24 日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈江苏省节约能源条例〉的决定》第一次修正 根据 2004 年 8 月 20 日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈江苏省节约能源条例〉的决定》第二次修正 2010 年 11 月 19 日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为了推进全社会节约能源，合理有效地利用能源，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国节约能源法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内从事能源开发、加工、转换、利用、管理及其相关活动，适用本条例。

第三条 节约能源（以下简称节能）工作应当遵循政府引导、市场调节、结构优化、技术推动、公众参与的原则。

第四条 县级以上地方人民政府经济和信

息化管理部门是节能工作的主管部门,负责本行政区域内的节能监督管理工作。

县级以上地方人民政府有关部门应当在各自的职责范围内,分别负责做好节能监督管理工作,并接受同级节能主管部门的指导。

第五条 本省实行节能目标责任制和节能考核评价制度,将节能目标完成情况作为对各级人民政府及其负责人考核评价的内容。

县级以上地方人民政府应当每年向上一级人民政府报告节能目标责任的履行情况,并向本级人民代表大会或者其常务委员会报告年度节能工作。

第六条 县级以上地方人民政府及其有关部门应当鼓励研究开发新能源技术和节能新技术,加强节能宣传和教育,将节能知识纳入国民教育和培训内容,普及节能科学知识、技术和技能,增强全民节能意识,提倡并推行节约型消费方式。

第二章 节能管理

第七条 县级以上地方人民政府应当加强对节能工作的领导,部署、协调、监督、检查和推动节能工作,促进本地区经济社会向节能型发展。

第八条 县级以上地方人民政府应当将节能工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划,并组织编制和实施节能中长期专项规划和年度节能计划。节能专项规划和年度计划应当报上一级人民政府节能主管部门备案。

县级以上地方人民政府有关行政主管部门应当会同同级节能主管部门,根据省节能专项规划,分别编制重点领域节能专项规划和年度节能计划,并组织实施。

第九条 县级以上地方人民政府应当保护

和合理开发利用能源资源,科学规划能源项目建设,优化能源消费结构,鼓励、支持开发利用天然气、洁净煤、农村沼气等清洁能源和太阳能、风能等可再生能源,加强农作物秸秆等生物质能和可燃废弃物的综合开发利用。

第十条 省人民政府应当制定产业结构调整指导目录,控制高能耗行业增长。县级以上地方人民政府应当根据产业结构调整指导目录,加快淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺。

第十一条 省人民政府节能主管部门应当会同有关部门,对全省能耗较高的产品制定并公布单位产品能耗限额。

设区的市、县(市)人民政府节能主管部门可以会同有关部门,对本地区主要产品制定单位产品能耗定额,指导、促进用能单位节约能源。

第十二条 省人民政府标准化主管部门应当会同节能主管部门和有关部门组织制定用能产品、设备能源效率标准和生产过程中能耗高的产品的单位产品能耗限额地方标准。

鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或者地方标准的企业节能标准。

第十三条 县级以上地方人民政府计量行政主管部门应当依据国家的有关标准和技术规范,加强对用能单位的能源计量器具和能源消费计量的检测与监督管理,建立健全能源计量数据的监督核查制度。

第十四条 县级以上地方人民政府统计部门应当会同有关部门,建立健全能源统计信息管理系统,加强能源消费和利用状况的统计分析,定期公布主要耗能行业的能源消费和节能情况,提高能源信息的利用率。

第十五条 固定资产投资项目实行节能评估和审查制度,具体实施办法由省人民政府制定。

属于节能评估范围内的固定资产投资项⽬，应当按照国家和省的规定进⾏节能评估和审查。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项⽬审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投⼊生产、使用。

设计、建设等单位应当遵守合理用能标准和节能设计规范，不得使用国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备和生产工艺。

第十六条 县级以上地方⼈民政府节能主管部门和有关部门应当在各自的职责范围内，加强对节能法律、法规、规章和节能标准执⾏情况的监督检查，依法查处违法用能行为。县级以上地方⼈民政府节能主管部门设置的节能监察机构具体负责节能监督检查的⽇常工作。

被监督检查单位不得拒绝监督检查。节能监察机构进⾏监督检查不得向监督对象收取费用，执⾏经费由同级财政予以安排落实。

第十七条 县级以上地方⼈民政府经济和信息化管理部门负责工业节能的监督管理工作，会同有关部门组织实⼲工业节能技术政策，加大工业结构调整优化力度，加快推动企业节能技术改造。

第十八条 县级以上地方⼈民政府经济和信息化管理部门应当鼓励、支持工业企业采用高效节能的用能设备、先进的能源监测、控制、综合利用技术，加强对淘汰落后产能、实⼲能耗限额管理等节能工作考核和监督管理。

第十九条 县级以上地方⼈民政府建设行政主管部门负责建筑节能的监督管理工作，推进新建建筑节能、可再生能源建筑应用、既有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能管理等工作。

第二十条 县级以上地方⼈民政府建设行政主管部门应当全面执⾏国家和省有关建筑节能

标准，组织开展建筑能耗调查统计、评价分析、监测、公示等工作，推进建筑能源利⽤效率测评和标识，实⼲建筑能耗定额管理。

第二十一条 县级以上地方⼈民政府交通运输主管部门负责交通运输的节能监督管理工作，加强交通运输组织管理，推进运输结构和运力调整，引导运输企业加强车船用油定额管理、提高运输组织化程度和集约化水平，组织开展重点运输企业油耗统计、监测和考核工作。

第二十二条 县级以上地方⼈民政府交通运输主管部门应当建立和实⼲营运车船燃料消耗量准入制度，根据国家有关标准，加强对交通运输营运车船燃料消耗量检测和监督管理，加快淘汰、更新高能耗的老旧营运车船，推广节能环保型运输装备。

第二十三条 县级以上地方⼈民政府管理机关事务工作的机构负责本级公共机构节能监督管理工作，执⾏国家和省有关公共机构节能规定和标准，组织实⼲能源消费统计、能源审计、能效公示和既有办公建筑节能改造等节能管理事务。

省、设区的市⼈民政府管理机关事务工作的机构在同级节能主管部门的指导下，负责对下级⼈民政府公共机构节能管理工作的指导和监督。教育、科技、文化、卫⽣、体育等系统主管部门，在本级管理机关事务工作的机构指导下，开展系统内公共机构节能工作。

第二十四条 县级以上地方⼈民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门，制定本级公共机构节能规划、能源消耗定额和节能考核评价、能效公示办法，建立健全能源消耗监测网络，对本级公共机构能源消耗进⾏实时监测。

第三章 合理使用能源

第二十五条 县级以上地方人民政府应当优化用能结构和企业布局,推进有利于节能的行业结构调整,引导和鼓励发展循环经济、绿色经济,严格限制高能耗投资项目。

第二十六条 县级以上地方人民政府应当进行城市热力规划,推广热电联产、集中供热和集中供冷,提高热电机组利用率,鼓励发展热能梯级利用技术,发展热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术,提高热能综合利用率。

新建的开发区和有条件的住宅区、城镇,应当集中供热。在集中供热范围内,除科研、生产特殊需要并经节能、环保主管部门批准外,不得分散新建锅炉,现有的锅炉应当限期淘汰。

集中供热单位应当依据法律、法规的规定和合同的约定,保证正常、安全、可靠供热。

第二十七条 鼓励利用余热、余压、垃圾、农作物秸秆和低热值废弃物生产电力、热力;生产的电量符合上电网要求的,由电网经营企业按照国家 and 省有关规定优先认购。

第二十八条 鼓励、支持发展高附加值、低能耗的产业和产品。

鼓励和引导铸造、锻造、电镀、热处理等高能耗、易污染的行业实行专业化生产,加快结构调整和技术改造,降低能耗。

第二十九条 用能单位应当建立健全能源管理制度,建立节能工作责任制,加强科学管理,优先使用清洁能源和可再生能源,采用节能新技术、新工艺,加快淘汰能耗高的旧设备。

第三十条 用能单位应当建立和完善能源计量数据采集、监测和管理制度,按照国家和省的规定配备相应的计量器具和必要的检测设备,定期对主要用能设备以及本单位的能源利用状况进行技术和经济分析。

第三十一条 能源生产经营单位和用能单位应当采用计算机控制、电机调速、节能照明等技术成熟、效益显著的通用和专用节能技术,提高能源利用效率。

第三十二条 服务行业应当在保证服务功能的前提下,选用能源利用效率高、能耗低的产品或者服务方式、服务项目,并加强对耗能设备使用和维护的管理。

第三十三条 节能主管部门应当加强对重点用能单位的节能管理。

对年综合能源消费总量三千吨标准煤以上不满五千吨标准煤的用能单位,按照实际情况,可以参照重点用能单位进行管理。

第三十四条 重点用能单位应当按照国家和省有关规定,定期向节能主管部门报送能源利用状况报告。能源利用状况包括能源消费情况、能源利用效率、主要产品能耗指标、节能目标完成情况和节能效益分析、节能措施等内容。

第三十五条 重点用能单位应当编制内部节能规划和年度节能计划,并按照要求报节能主管部门。

重点用能单位应当按照国家规定,定期开展能源审计,并对能源审计发现的问题进行整改。

第三十六条 生产能耗较高产品的单位应当遵守国家和省制定的单位产品能耗限额。重点用能单位应当根据能耗定额指标,完善能耗定额管理制度,加强内部考核和能源消耗成本管理。

第三十七条 重点用能单位应当加大节能新技术、新工艺、新设备和新材料的研究开发和推广应用,淘汰高能耗落后工艺、技术和设备,调整企业产品、工艺和能源消费结构,促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级。

重点用能单位每年应当安排一定数额资金用于节能技术改造。

第三十八条 重点用能单位应当定期开展

节能宣传,组织能源计量、统计、管理和耗能设备操作人员参加业务学习和培训。

重点用能单位应当设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报节能主管部门和有关部门备案。重点用能单位能源管理人员应当接受节能主管部门的业务培训。

第三十九条 用能单位和个人应当依法履行节能义务,不得有下列行为:

(一)生产、进口、销售或者转让国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备;

(二)使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺;

(三)超过单位产品能耗限额用能;

(四)无偿提供和使用企业生产的电、煤气、天然气、煤、热力等能源或者实行包费制。

第四章 节能技术进步和激励措施

第四十条 县级以上地方人民政府应当根据本地区实际确定节能的重点和方向,并将节能技术研究开发、推广应用纳入政府的科学技术和高新技术产业化发展规划。

第四十一条 省人民政府科技主管部门会同节能主管部门根据国家节能技术政策大纲和本省实际情况,组织重大节能技术研发与产业化项目推广。

省人民政府节能主管部门应当会同有关部门组织实施节能示范项目、重点节能工程,指导节能技术推广应用。

第四十二条 省人民政府节能主管部门应当会同有关部门依照国家公布的节能技术、节能产品的推广目录,结合本省实际,制定并公布鼓励推广的节能技术、节能产品目录,引导用能单位和个人使用先进的节能技术、节能产品。

第四十三条 鼓励、支持发展节能服务产业,建立健全节能服务体系,提升节能服务机构的科技创新能力和服务水平。

鼓励节能服务机构采用合同能源管理方式,为委托单位的设备、技术等节能改造提供咨询、评估、检测、设计、运行和管理等服务。

节能服务机构应当客观、公正地提供用能单位能耗的有关数据和分析报告。

第四十四条 县级以上地方人民政府应当设立节能专项资金,用于支持节能新技术和产品的示范与推广、重点节能工程的实施、节能自愿协议机制的建设、合同能源管理、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等。

第四十五条 对生产、使用列入推广目录的节能技术、节能产品并符合财政补贴政策的,通过财政补贴给予支持。

引进先进节能技术和设备的,按照国家 and 省有关规定给予税收等政策扶持。

第四十六条 县级以上地方人民政府应当在科技资金中安排用于节能技术研发的资金。

对国家和省确定的重点节能技术进步项目,应当在信贷、税、费等方面依法给予支持。

第四十七条 省人民政府对能源消费实行有利于节能的价格和收费政策,引导用能单位节约能源。

对主要耗能行业的企业,实行差别价格制度。

第四十八条 用能单位应当安排一定的资金用于本单位的节能奖励。奖励资金从所节约的能源价值中依法提取,计入生产成本。

第五章 法律责任

第四十九条 违反本条例第十五条第三款规定,设计、建设单位使用国家明令淘汰或者不

符合强制性能源效率标准的用能产品、设备和生产工艺的，由节能主管部门责令改正，并处以一万元以上三万元以下罚款。

第五十条 违反本条例第十六条第二款规定，被监督检查单位拒绝、阻碍节能监督检查的，由节能主管部门责令限期改正；违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关依法处理。

第五十一条 违反本条例第三十九条第（一）项规定，转让国家明令淘汰的设备的，由节能主管部门处以二万元以上五万元以下罚款。

第五十二条 违反本条例第四十三条第三

款规定，节能服务机构提供虚假的数据和分析报告的，由节能主管部门责令改正，没收违法所得，并处以五万元以上十万元以下罚款。

第五十三条 国家工作人员在节能管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第六章 附 则

第五十四条 本条例自 2011 年 2 月 1 日起施行。

关于《江苏省节约能源条例(修订草案)》的说明

——2010 年 7 月 26 日在省十一届人大常委会第十六次会议上

省经济和信息化委员会主任 陈震宁

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府委托，现就《江苏省节约能源条例(修订草案)》(以下简称《条例(修订草案)》)，作如下说明：

一、修订的必要性

能源是人类社会生存和发展的重要物质基础，与国民经济和社会发展密切相关。节约能源，是实施可持续发展的必要措施，是我省经济发展的一项长远战略方针，对于推动技术进步，提高企业经济效益，减少环境污染，提高人民生活水平起着十分重要的作用。近年来，我省认真贯彻

党中央、国务院关于进一步加强节能减排的决策部署，制定实施了促进节能降耗的一系列政策措施，全省能源利用效率不断提高，万元 GDP 能耗持续下降。“十一五”前四年，全省万元 GDP 能耗累计下降 17.3%。但是，我省能源消耗总量大、增长快、强度高的问题仍然比较严重，节能工作中还存在一些问题。如节能管理体制需要进一步理顺，节能执法体系尚需健全，节能统计、监测、考核体系有待进一步加强，节能评估与审查等管理措施执行不够到位，部分地方节能财政投入较少，建筑、交通运输、公共机构、重点用